

Nr. 37 Der Reichsstatthalter in Bayern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 2. März 1936

R 43 I/258, Bl. 187–195 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Betreff: Verwaltungsmäßige Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz.

Nach dem Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 1. Februar 1936 Nr. I 65/2187¹ soll aus besonderen Gründen² eine verwaltungsmäßige Verbindung zwischen dem Saarland und der Pfalz hergestellt werden.

Die klarste und beste Lösung wäre wohl die, zu diesem Zwecke die Pfalz überhaupt von Bayern abzutrennen und mit dem Saarland zum Kern eines neuen Reichsgaues zu machen. Eine derartige Maßnahme soll aber nach Mitteilung des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern zur Zeit noch unterbleiben. Es muß also versucht werden, das erstrebte Ziel unter Belassung der Pfalz im Verbände des Landes Bayern weitestgehend sicherzustellen. Die verwaltungsmäßige Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz setzt somit voraus, daß dem in Personalunion an der Spitze beider Gebietssteile stehenden Verwaltungschef möglichst gleichartige Rechte zustehen.

I.

Der Vorschlag des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern:

Nach ihm soll der künftige Reichskommissar für das Saarland als bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz an die Spitze der Regierung der Pfalz treten. Außerdem sollen auf ihn hinsichtlich des Regierungsbezirkes der Pfalz eine Reihe von Aufgaben und Zuständigkeiten übergehen, die bisher den bayer. Landesministerien Vorbehalten war.

Auf der anderen Seite hat der Reichskommissar für das Saarland im Saarland einmal die Aufgaben und Befugnisse eines Regierungspräsidenten und daneben noch die zum Teil reichsstatthaltergleichen Rechte eines preußischen Oberpräsidenten.

1. Daraus ergibt sich:

– a)

Soweit es sich um Aufgaben und Zuständigkeiten handelt, die einem preußischen oder bayerischen Regierungspräsidenten obliegen, wird damit eine im wesentlichen übereinstimmende Stellung des Reichs- und bayer. Landeskommis­sars sichergestellt.

– b)

Dagegen erhält der bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz infolge der teilweisen Zuteilung bisher ministerieller Aufgaben und Zuständigkeiten einen ungleich größeren Wirkungskreis für die Pfalz als für das Saarland, weil ihm hier entsprechende Befugnisse nicht zustehen.

Allerdings scheint der bayer. Landeskommis­sar trotz Übertragung der meisten Aufgaben der Landesministerien damit nicht zugleich Mitglied der bayer. Landesregierung zu werden mit der

¹ Dok. Nr. 23; zur Veranlassung der vorlieg. Stellungnahme v. Epps dort Anm. 10.

² So Dok. Nr. 23 Ziff. I. Gemeint war die Rücksichtnahme auf Bürckel und die Eingrenzung der Reform auf eine Personalunion für Saarland und Pfalz; s. auch ARH II/2, Nr. 237 Anm. 8.

Folge, daß er bei allen der Zuständigkeit der Landesregierung vorbehaltenen Aufgaben, die die Pfalz (mit-)berühren, ausgeschaltet bleibt³.

Weiterhin fehlt ihm in den von der Übertragung an den Landeskommissar ausgenommenen Aufgabengebieten der einzelnen Ministerien offensichtlich die Möglichkeit einer bestimmenden Einflußnahme auf die auch die Pfalz berührenden Fragen; dies gilt insbesondere für die Aufstellung und den Vollzug des Staatshaushaltsplanes (vgl. Ziff. II Abs. 3 und 5 des Entwurfes eines Erlasses des Führers und Reichskanzlers)⁴.

Die Rechte des Reichsstatthalters in Bayern bleiben unberührt. Dem bayer. Landeskommissar der Pfalz stehen deshalb die dem Reichsstatthalter wie den preußischen Oberpräsidenten übertragenen Befugnisse (z. B. allgemeines Informationsrecht, Recht zu vorläufigen Anordnungen und zu Entscheidungen im Vollzüge der Deutschen Gemeindeordnung) in der Pfalz – anders als im Saarland – nicht zu.

Die in Aussicht genommene Stellung des bayer. Landeskommissars für die Pfalz weicht somit in vielen Fällen erheblich von der des Reichskommissars für das Saarland ab, sie ist außerdem im Verhältnis zur bayer. Landesregierung und den bayer. Landesministerien nicht klar Umrissen, wodurch die erstrebte verwaltungsmäßige Annäherung zwischen Saarland und Pfalz erschwert bleibt.

Dazu kommt folgendes:

2. Die Verschiedenartigkeit der Aufgaben und Zuständigkeiten in der Pfalz einerseits und im Saarland andererseits führt zur Rechtsunsicherheit und birgt viele Reibungsmöglichkeiten. Statt einer Verwaltungsvereinfachung entsteht zwangsläufig eine Verwaltungsverzögerung.

3. Die Verwaltungsverzögerung wird dadurch vergrößert, daß im Geschäftsverkehr zwischen Reichsregierung und Landesverwaltung im Lande Bayern an die Stelle *einer* Verwaltung grundsätzlich *zwei* Verwaltungen treten, sowie daß – trotz weitestgehender Selbständigkeit des Landeskommissars der Pfalz – sehr viele Angelegenheiten mit Rücksicht auf den einheitlichen Rechtszustand nach wie vor ohne Mitwirkung der bayer. Landeszentralstellen doch nicht erledigt werden können. Praktisch wird also der Instanzenzug nicht straffer, klarer und einheitlicher, sondern zersplitterter, länger und unübersichtlicher.

4. Außerdem sind die Zuständigkeiten nicht einheitlich ausgeschieden.

Der Ministerpräsident hat sich als Leiter der Staatskanzlei und des Finanzministeriums auf die Abgabe der unerläßlichsten Aufgabengebiete beschränkt. Er erhielt zudem durch Ziff. II Abs. 5 des Entwurfs eines Erlasses des Führers und Reichskanzlers gegenüber dem bayer. Landeskommissar für die Pfalz ein Recht eingeräumt, das ihm gegenüber keinem der bayer. Minister zusteht.

Während ferner z. B. im Bereiche der inneren Verwaltung wohl die ganzen Personalangelegenheiten einschließlich der Besetzung der Verwaltungsbehörden für das gesamte höhere, mittlere und untere Personal auf den bayer. Landeskommissar übergehen, bleibt die Bewirtschaftung der Schulstellen und der Stellen für Schulaufsichtsbeamte dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorbehalten, ohne daß dem Landeskommissar irgend eine Einflußmöglichkeit eröffnet ist. Bei dieser Abhängigkeit in personeller Hinsicht wird es ihm auch schwer sein, von seiner sachlichen Unabhängigkeit entsprechend Gebrauch zu machen.

5. Angesichts der Ungleichheit der beiden Funktionen und den weiterbestehenden Rechtsverschiedenheiten werden die gleichlaufenden Aufgaben von den beiden vorhandenen Mittelstellen (Reichskommissar in Saarbrücken und Kreisregierung der Pfalz in Speyer) auch bei entsprechender

³ Die Ernennung zu einer Art bayer. Territorialminister für die Pfalz hatte Bürckel stets abgelehnt, weil sich der Status eines „normalen“ Kabinettsmitglieds nicht mit seinem Selbstgefühl und ebensowenig mit dem Fernziel eines großen „Reichsgaues Pfalz“ vertrug; vgl. ARH II/2, Nr. 237 und R 43 I/258, Bl. 229.

⁴ Ziff. II (3) des Erlaßentwurfs s. Dok. Nr. 23 Anm. 7. Ziff. II (5) lautete: „Verordnungen und Anordnungen des Bayer. Landeskommissars für die Pfalz, die dieser auf Grund der ihm übertragenen Zuständigkeiten der Staatsministerien erläßt, bedürfen der Zustimmung des Bayer. Ministerpräsidenten, sofern sie den Bayer. Staatshaushalt unmittelbar oder mittelbar berühren.“ R 43 I/258, Bl. 176 f.

Aufgabenteilung mit dem bisherigen Personal- und Sachbestand kaum allein bewältigt werden können, so daß eine personelle und sachliche Erweiterung der Behörden unausbleiblich sein wird, während der teilweise Wegfall pfälzischer Angelegenheiten bei den Landesministerien keine so große Entlastung zur Folge haben wird, daß hier entsprechende Einsparungen erzielt werden könnten. Die Verwaltung wird also nicht nur erschwert, sondern auch verteuert.

Abgesehen davon handelt es sich vielfach um Aufgaben, die der Regierung der Pfalz bisher fremd waren, für die ihr die erforderliche Erfahrung, der Überblick über die Zusammenhänge und die nötigen Unterlagen fehlen werden.

II.

Bei dieser Sachlage erscheint es fraglich, ob der erstrebte Zweck durch den Vorschlag des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern ohne erhebliche Schwierigkeiten erreicht werden kann. Ich bin mir bewußt, daß eine Ideallösung unmöglich ist, da die Aufgaben und Zuständigkeiten in Pfalz und Saarland nicht völlig aneinander angeglichen werden können. Eine Reihe der oben angeführten Erschwerungen, Ungleichheiten und Nachteile könnte aber wohl bei dem folgenden, kurz umrissenen Wege vermieden werden.

Zur verwaltungsmäßigen Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz wird bestimmt:

– 1.

Der Reichskommissar für das Saarland wird zugleich bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz.

– 2.

Er steht an der Spitze der Regierung der Pfalz.

– 3.

Rein pfälzische Angelegenheiten, die nicht unbedingt einer Landeszentrale vorbehalten sein müssen, z. B. die Reichswesthilfe⁵ – bisher Staatskanzlei – werden überhaupt auf die Regierung der Pfalz übertragen.

– 4.

Der bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz wird zum Mitglied der bayer. Landesregierung bestellt.

– 5.

Der bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz hat bei allen zur Zuständigkeit der bayer. Landesministerien gehörenden Angelegenheiten, soweit sie die Pfalz allein oder mitberühren, bestimmend mitzuwirken. Wird zwischen dem bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz und dem zuständigen bayer. Ressortminister oder der Landesregierung eine Übereinstimmung nicht erzielt, so entscheidet der Reichsstatthalter.

– 6.

Der Reichskommissar für das Saarland und bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz kann die Erledigung gemeinsamer Dienstgeschäfte Beamten, Angestellten und Arbeitern der ihm unterstellten Behörden ohne Rücksicht darauf übertragen, ob sie dem Reichskommissar oder dem Landeskommis­sar unterstehen; ihr Dienst- oder Arbeitsverhältnis wird dadurch nicht berührt.

– 7.

Die Rechte des Reichsstatthalters in Bayern bleiben unberührt.

Dieser Vorschlag gipfelt darin, daß an die Stelle der vom Reichsinnenminister vorgeschlagenen *teilweisen Ausscheidung ministerieller Zuständigkeiten* aus den bayer. Landeszentralstellen und ihre *Übertragung* auf ein für das Saarland *nicht* mit gleichen Rechten ausgestattetes Organ die *Mitwirkung* des bayer. Landeskommis­sars für die Pfalz tritt, wenn im Rahmen der Aufgaben und Zuständigkeiten der bayer. Landesregierung und der Zentralstellen pfälzische Angelegenheiten (mit-)berührt werden.

⁵ Hilfsmaßnahmen für die westlichen Grenzgebiete aus Mitteln des Reichs und der Länder; s. Fritz BLAICH, Grenzlandpolitik im Westen 1926–1936. Die „Westhilfe“ zwischen Reichspolitik und Länderinteressen, Stuttgart 1978.

Damit wird der oben aufgezeigten Notwendigkeit entsprechend die Einflußmöglichkeit des bayer. Landeskommissars für die Pfalz sachlich größer, während andererseits Kompetenzstreitigkeiten eher vermieden werden. Auch vom Standpunkt der Rechtssicherheit, des Geschäftsverkehrs und des Instanzenzuges dürfte diese Regelung den Vorzug verdienen. Außerdem können die wertvollen Erfahrungen sowie das gesamte – meist unausscheidbare – Aktenmaterial der Landeszentralstellen weitergenutzt werden. Der bayer. Landeskommissar für die Pfalz wird für seine Sonderaufgabe nur einen kleinen Stab von Hilfskräften benötigen, der bei einer entsprechenden Verteilung der gemeinsamen Aufgaben auf das Personal seiner beiden Dienststellen in Saarbrücken und Speyer wohl ohne besondere Schwierigkeiten freigemacht werden kann, so daß sich ein sachlicher und personeller Ausbau erübrigen dürfte.

Ich muß mich angesichts der kurzen verfügbaren Zeit auf diese Richtlinien beschränken. Ich bedauere es, daß der Reichs- und Preußische Minister des Innern davon abgesehen hat, mir rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, obwohl die Neuregelung meinen Aufgabenkreis erheblich mehr berührt, als er annimmt, und obwohl ich bereits mit Schreiben vom 18. Oktober 1935⁶ auf mein Interesse an diesen Fragen ausdrücklich hingewiesen habe, und obwohl die ganze Angelegenheit in München wiederholt und eingehend besprochen wurde, ohne daß ich davon Kenntnis erhielt⁷.

Franz von Epp

⁶ Nicht ermittelt.

⁷ Bisher hatte sich das RIM auf Verhandlungen mit dem bayer. MP Siebert beschränkt; vgl. ARH II/2, Nr. 237 Anm. 1. – Die Rkei übermittelte die ablehnende Stellungnahme v. Epps am 5. 3. 1936 dem RIM (R 43 I/258, Bl. 196). In seiner Antwort vom 14. 4. (ebd. Bl. 229–231; auch in R 1501/5411, S. 155–159) räumte StS Pfundtner unumwunden große Mängel der beantragten Zwischenregelung ein, die eine Fülle von Kompetenzproblemen befürchten lasse und keine Vereinfachung, sondern eher eine Erschwerung der Verwaltung bedeute. Jedoch sei sie solange die einzig gegebene Lösung, „als nicht eine völlige Herausnahme der Pfalz aus Bayern und ihre Übernahme auf das Reich unter Gleichstellung beziehungsweise Vereinigung mit der Saar angezeigt erscheint“. In einem vertraul. Privatschreiben an Lammers ebenfalls vom 14. 4. (R 43 I/258, Bl. 198 f.; R 1501/5411, S. 161–165) erläuterte Pfundtner, mit diesen Worten habe er im Blick auf den fälligen Vortrag bei Hitler nochmals „in vorsichtiger Form“ die endgült. Lösung anregen wollen, welcher unbedingt der Vorzug gebühre: „Sie griffe der territorialen Reichsreform in keiner Weise vor, da Saar und Pfalz *unstreitig* gemeinsam in einem größeren Gau aufgehen werden.“ Lammers brachte die Sache am 23. 4. 1936 zum Vortrag (FV 232*) und teilte dem RIM am 28. 4. mit, daß Hitler die vorgeschlagene Zwischenlösung nicht billige: „Der Führer und Reichskanzler gibt einer endgültigen Lösung den Vorzug vor der Zwischenlösung. Die endgültige Lösung hat nach Ansicht des Führers und Reichskanzlers jedoch keine Eile“. R 43 I/258, Bl. 231f. Der RIM verständigte am 13. 5. 1936 Bürckel, v. Epp und Siebert; R 1501/5411, S. 169. Damit war die Frage z. d. A. gelegt, sie lebte aber 1938/39 im Rahmen der Erörterungen über das Ostmark- und das Sudetengaugesetz in Form des Entwurfs eines „Saarpfalzgesetzes“ wieder auf.

Zitierhinweis

Nr. 37 Der Reichsstatthalter in Bayern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 2. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d037>